

Tema 85

Processo: PEDILEF 2008.71.60.002693-3/ RS

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se é possível cumulação de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez.

Tese: A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é possível quando a eclosão da lesão incapacitante que ensejou aquele primeiro benefício e o início daquele segundo tenham ocorrido antes da alteração do art. 86 da Lei n. 8.213/91 pela Lei n. 9.528/97.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>